



RAFAELA CÂNDIDA TAVARES COSTA

# FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL



## **Rafaela Cândida Tavares Costa**

---

- Pós-doutorado em Direito Internacional - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
- Doutora em Proteção dos Direitos Fundamentais – Fundação Universidade de Itaúna;
- Mestra em Proteção dos Direitos Fundamentais - Fundação Universidade de Itaúna;
- Posgrado em Direito Público Global – Universidade Castilha La-Mancha Espanha.
- Pós-graduação, lato sensu, em Empresarial e Direito Civil – Faculdade Damásio/Ibmec;
- Pós-graduação, lato sensu, em Direito Registral e Notarial – Faculdade Damásio/Ibmec;
- Professora Universitária e de Pós-graduação;
- Advogada, assessora parlamentar e contabilista;
- Presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da 48ª Subseção da OAB.
- Vice-Presidente da Comissão de Enfrentamento à violência contra a Mulher da 48ª Subseção da OAB.
- Membro da Comissão Estadual de Diversidade Sexual e Gênero da OAB/MG.

## Calendário

**17/08** - Aula regular

**24/08** - Aula regular

**31/08** - Aula regular

**07/09** - Aula regular

**14/09** - Atividade avaliativa da disciplina

**21/09** - Aula regular

**23/09** - Enadinho (quarta-feira | aplicação pelo professor Flávio Vaz)

**28/09** - Avaliação regular módulo ímpar

**01/10** - Avaliação substitutiva módulo ímpar (requerer dos dias 25 a 27 de setembro)

**05/10** - EGI módulo ímpar

**14/12** - Exame final

## Distribuição de notas

**2 pontos** | Atividade avaliativa da disciplina (14/09)

**2 pontos** | Enadinho (23/09 - quarta-feira | aplicação pelo professor Flávio Vaz)

**4 pontos** | Avaliação regular módulo ímpar (21/09)

**2 pontos** | EGI (05/10)

## **2. RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

## **2.1 LEGITIMIDADE**

# Legitimidade

Empresário

Cônjuge  
Sobrevivente

Herdeiros

Inventariante

Sócio  
Remanescente



Tome nota:

**A recuperação judicial da empresa pode ser requerida pelo empresário em crise; pela sociedade empresária em crise; pelo cônjuge sobrevivente; pelos herdeiros; pelo inventariante e pelo sócio remanescente.**

## **2.2 COMPETÊNCIA PARA AS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIA**

# Competência

Juízo do principal estabelecimento do devedor (art. 3º)

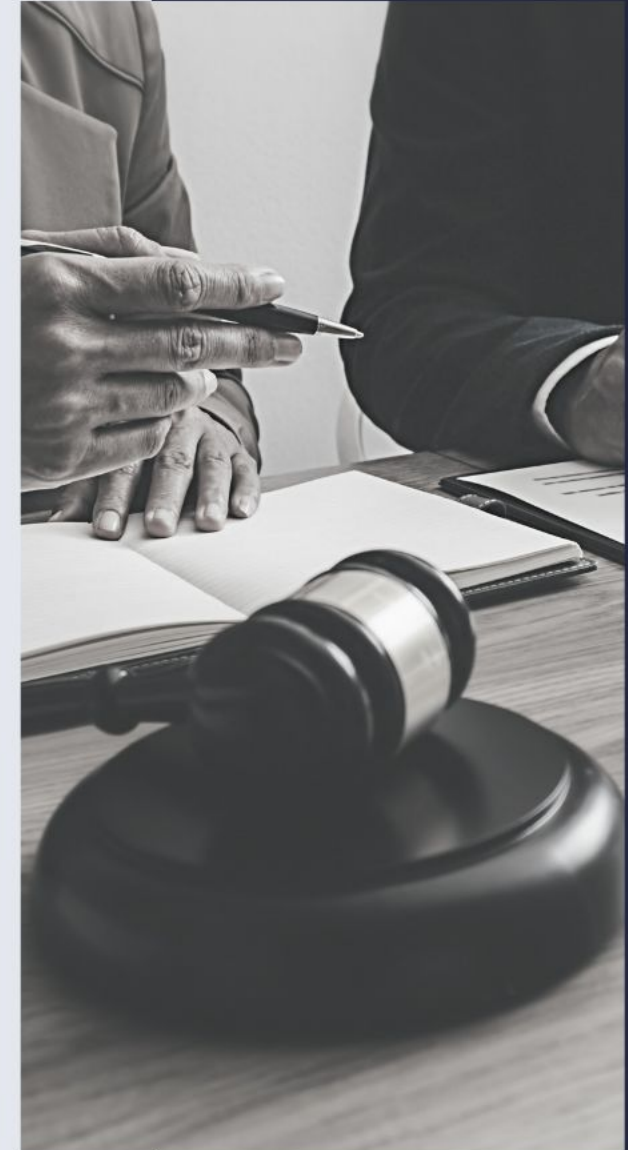


Aquele em que se encontra centralizado o maior volume de negócios da empresa ou que seja seu centro decisório, mesmo que se tenha estabelecido de outra forma, consensual ou contratualmente.

**(ADAPTADA - AUDITOR FISCAL DE RENDA - 2009).**

**O juízo do foro eleito pela assembleia geral é competente, ao aprovar o respectivo estatuto, para decretar falência ou deferir processamento da recuperação judicial de sociedade operadora de plano de assistência à saúde.**

**R: Incorreta, vide arts. 2º e 3º, Lei 11.101/2005**



## **2.3 PETIÇÃO INICIAL PARA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS**

# Requisitos:

→ **art. 319, CPC/2015**

→ **art. 51, Lei 11.101/2005**

Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

- I. – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira;
- II. – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:
  - a) balanço patrimonial;
  - b) demonstração de resultados acumulados;
  - c) demonstração do resultado desde o último exercício social;
  - d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;
  - e) descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito;

# Requisitos:

- III. - a relação nominal completa dos credores, sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido nos arts. 83 e 84 desta Lei, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos;
- IV. – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento;
- V. – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;
- VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor;
- VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras;

# Requisitos:

- VIII. – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial;
- IX. - a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados;
- X. - o relatório detalhado do passivo fiscal; e
- XI. - a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3º do art. 49 desta Lei.

# Documentos indispensáveis à instrução da

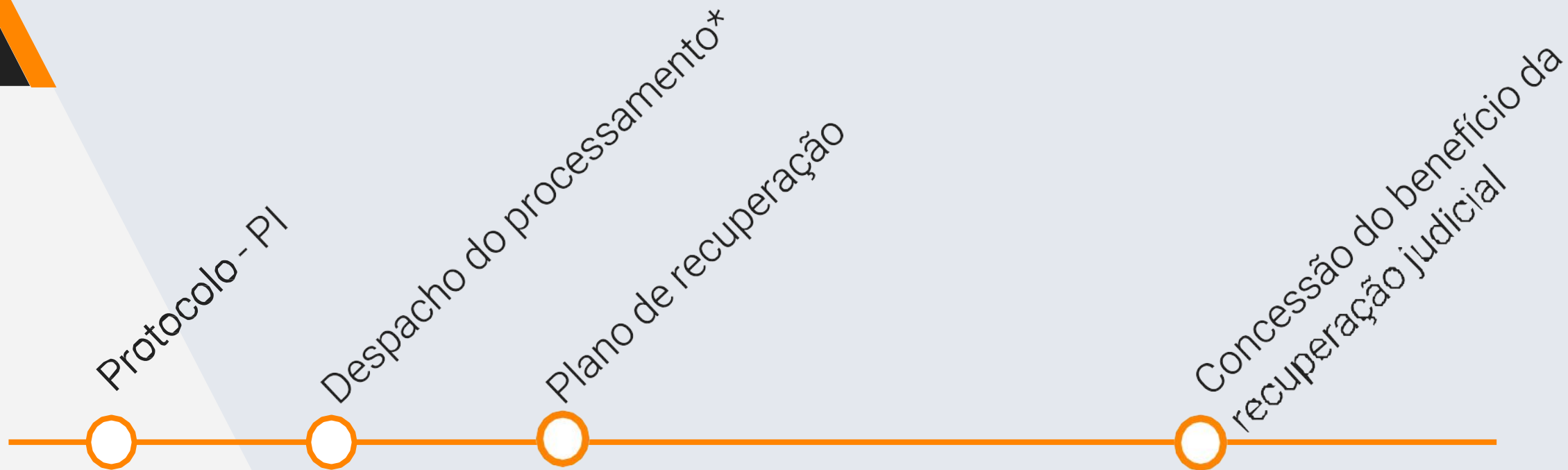
- a) a exposição de causas;
- b) as demonstrações contábeis (podendo ser simplificadas, na hipótese de o devedor ser microempresa ou empresa de pequeno porte);
- c) o relatório da situação econômica; a relação dos credores;
- d) a relação dos empregados;
- e) a certidão de regularidade da Junta Comercial; o contrato social ou estatuto atualizado e atas de nomeação dos atuais administradores;
- f) a relação dos bens particulares dos sócios controladores e administradores;
- g) os extratos bancários do devedor; certidões de protesto;
- h) a relação das ações judiciais em andamento.

# Documentos indispensáveis à instrução da

Todos os credores deverão constar dessa relação, independentemente de se tratar de obrigação comercial ou não.

No caso de empresários (ou seja, de pessoas naturais), somente se poderão relacionar os credores e os créditos que digam respeito à empresa; nunca os créditos particulares do empresário, não advindos de relações jurídicas mantidas no exercício da empresa, a exemplo de pensões alimentícias, aluguel do imóvel residencial, entre outros, ainda que tais despesas sejam relacionáveis na hipótese de falência.

## **2.4 DESPACHO DEFERITÓRIO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO DE EMPRESA**



\* O despacho do processamento não tem o condão de conceder o benefício da recuperação judicial.

# Despacho de processamento:

- a) nomear o administrador judicial;
- b) determinar a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios, ou incentivos fiscais, ou creditícios; **ressalvadas as execuções fiscais; execuções cujo objeto sejam créditos que não se submetem recuperação** (já examinados, tais como proprietário fiduciário, mercantil etc., que prosseguirão no juízo de origem);
- d) ordenar **ações que demandarem quantia ilíquida; as ações de natureza trabalhista;** ao devedor a apresentação mensal de contas demonstrativas;
- e) intimar o Ministério Público na forma eletrônica e comunicar por cartas às Fazendas Públicas Federais e de todos os Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento.

# Despacho de processamento:

- ▶ **Stay Period:** Para a cobrança de dívidas, as execuções contra a empresa ficam paradas por 180 dias.
- ▶ **Nomeação do Administrador:** O juiz escolhe um profissional para fiscalizar as atividades da empresa, mas a gestão continua com os donos.
- ▶ **Dispensa de certidões:** A empresa pode continuar funcionando sem precisar de certidões negativas de órgãos públicos, exceto para fechar contratos com o governo.
- ▶ **Contas mensais:** A empresa deve apresentar relatórios mensais de contas ao juiz.
- ▶ **Intimar o Ministério Público:** na forma eletrônica e comunicar por cartas às **Fazendas Públicas Federais** e de todos os **Estados e Municípios** em que o devedor tiver estabelecimento.

# Despacho de processamento:

→ A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos **ex nunc**.

“(...) 1. Tanto o deferimento do pedido de recuperação judicial quanto o de decretação de falência possuem efeito ex nunc, ou seja, não retroagem para regular atos que lhe sejam anteriores. 2. Os juízos das execuções individuais são competentes para ultimar os atos de constrição patrimonial dos bens adjudicados antes do deferimento do pedido de recuperação judicial. Precedentes. (...)” (STJ, AgRg no CC 131.587/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 02/03/2015)

## **2.5 PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS**

# Procediment

o:

- Nomeação do Administrador Judicial;
- suspensão temporária de todas as ações e execuções pelo prazo de 180 dias, prorrogáveis por igual período;
- apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial;
- intimação do Ministério Público;
- comunicação por carta às Fazendas Públicas Federal e de todos os estados e municípios em que o devedor tiver estabelecimento



Deferido o processamento da recuperação, o empresário ou a sociedade empresária não poderá mais desistir dela, salvo se obtiver aprovação de sua desistência na assembleia geral de credores.

## **2.6 SUSPENSÃO DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO**

# Suspensões:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: [\(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020\)](#)

- I. - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; [\(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020\)](#)
- II. - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; [\(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020\)](#)
- III. - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

# Suspensões:

- ▶ Prazos prescricionais serão suspensos;
- ▶ Suspensão das ações e execuções em face do devedor.

Prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do **processamento da recuperação**, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

## **2.7 APRESENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

# Art. 53

O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convolação em falência, e deverá conter:

- I. - discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados, conforme o art. 50 desta Lei, e seu resumo;
- II. - demonstração de sua viabilidade econômica; e
- III. - laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada.

# Art. 53

**IV - não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.**

**§ 1º A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente.**

**§ 2º Tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ que tenha sido entregue tempestivamente.**

## Princípio *par conditio creditorum*

“A par conditio creditorum (tratamento paritário dos credores) corresponde a um valor secular, cultivado pelo direito falimentar. Por ele, já que o empresário falido não terá recursos para honrar a totalidade de suas obrigações, o justo e racional é que os credores mais necessitados (como os trabalhadores, por exemplo) sejam satisfeitos antes dos demais, e que, entre credores titulares de crédito da mesma natureza, não sendo suficientes os recursos disponíveis para o pagamento da totalidade de seus direitos, proceda-se ao rateio proporcional ao valor destes. O princípio do tratamento paritário dos credores é legal, específico e implícito.” (Fábio Ulhoa Coelho)

- ▶ P. típico do processo de falência, aplicando-se, no que couber, à recuperação judicial (II JORNADA DE DIREITO COMERCIAL)

# Controle de legalidade do P.R. pelo PJ

**“(…) 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o plano aprovado pela assembleia possui índole predominantemente contratual, sendo vedado ao Magistrado se imiscuir nas especificidades do conteúdo econômico aprovado entre devedor e credores, desde que observados os quóruns previstos no art. 45 da Lei n. 11.101/2005. (…).” (STJ, AgInt no AREsp 1325791/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 05/11/2018)**

- ▶ O plano aprovado pela AGC **possui índole predominantemente contratual**, sendo vedado ao Magistrado se imiscuir nas especificidades do conteúdo econômico aprovado entre devedor e credores, desde que observados os quóruns previstos no art. 45 da Lei nº 11.101/05. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial.

## **2.9 MEIOS DE RECUPERAÇÃO**

# **Art. 50 – *rol exemplificativo***

**Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:**

- I. – concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;**
- II. – cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente;**
- III. – alteração do controle societário;**
- IV. – substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos;**
- V. – concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de veto em relação às matérias que o plano especificar;**
- VI. – aumento de capital social;**

# Art. 50

- VII. – trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída pelos próprios empregados;
- VIII. – redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva;
- IX. – dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro;
- X. – constituição de sociedade de credores;
- XI. – venda parcial dos bens;
- XII. – equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica;
- XIII. – usufruto da empresa;

# Art. 50

**XIV. – administração compartilhada;**

**XV. – emissão de valores mobiliários;**

**XVI. – constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do devedor.**

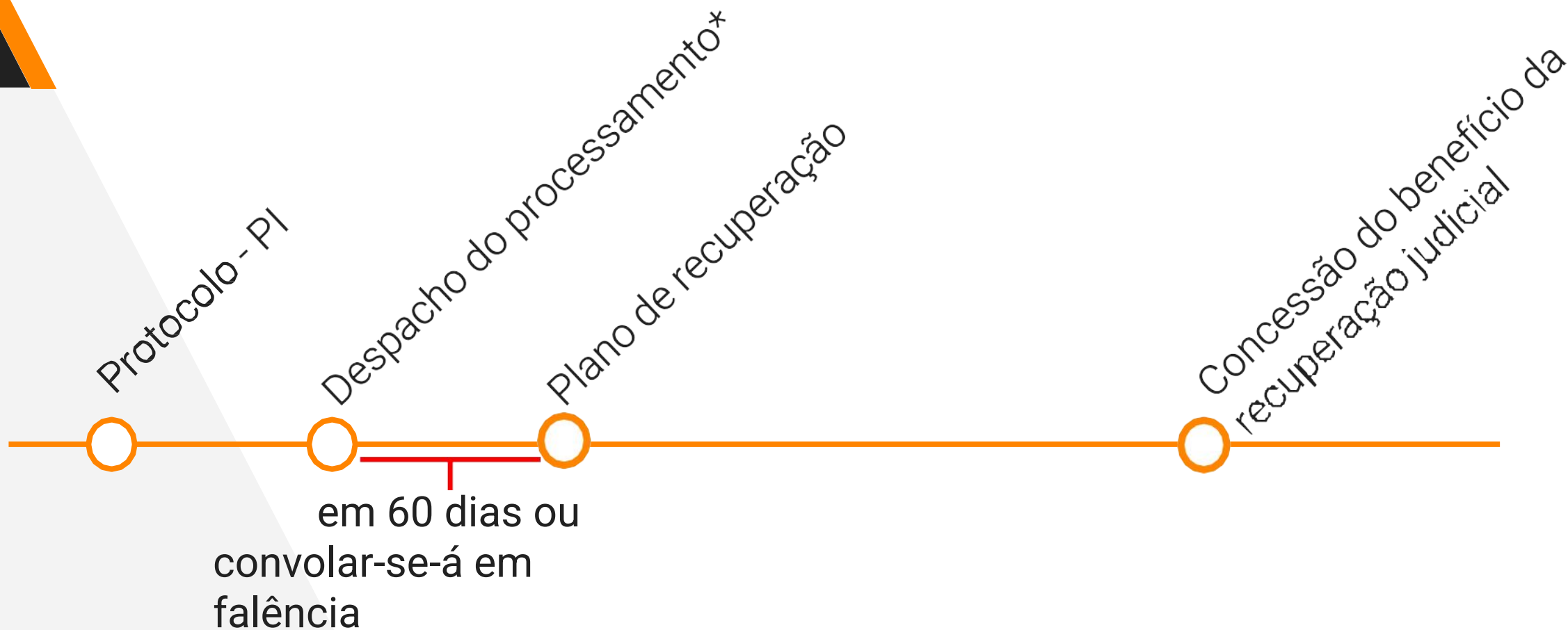
**XVII. - conversão de dívida em capital social;**

**XVIII - venda integral da devedora, desde que garantidas aos credores não submetidos ou não aderentes condições, no mínimo, equivalentes àquelas que teriam na falência, hipótese em que será, para todos os fins, considerada unidade produtiva isolada.**

# Art. 53

O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convolação em falência, e deverá conter:

- I. – discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados, conforme o art. 50 desta Lei, e seu resumo;
- II. – demonstração de sua viabilidade econômica; e
- III. – laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada.



\* O despacho do processamento o despacho de processamento não tem o condão de conceder o benefício da recuperação judicial.

## Art. 54

O plano de recuperação judicial não poderá prever **prazo superior a 1 (um) ano** para pagamento dos créditos derivados da legislação trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial.

§ 1º. O plano não poderá, ainda, prever prazo superior a **30 (trinta) dias para o pagamento**, até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses anteriores ao pedido de recuperação judicial.

# Plano de recuperação

- ▶ O juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação e fixando o prazo para a manifestação de eventuais objeções.
- ▶ O credor tem o prazo de 30 dias para manifestas, contatos da publicação da relação de credores (art. 55).

Art. 55. Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação da relação de credores de que trata o § 2º do art. 7º desta Lei.

## **2.9 ALIENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL – *TRESPASSE***

# Conceito e natureza jurídica

**O complexo de bens reunidos pelo empresário para o desenvolvimento de sua atividade econômica é o estabelecimento empresarial.**

**Bens materiais**

**+ Bens imateriais**

---

**Estabelecimento empresarial**

**Estabelecimento empresarial ≠ IMÓVEL**

# Estabelecimento Empresarial



# Natureza Jurídica

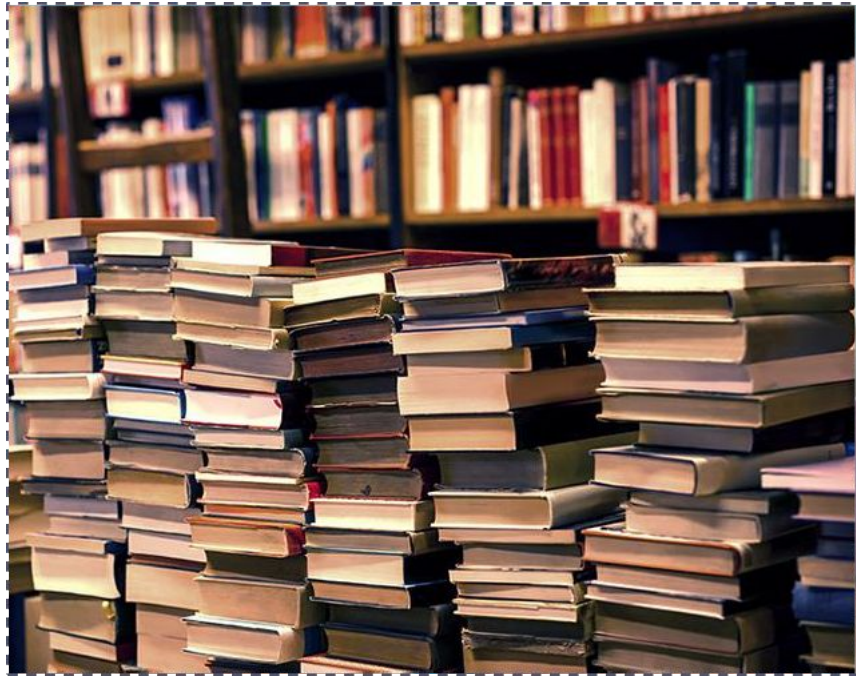
## Universalidade de fato



## Universalidade de Direito



# Universalidade de fato



**Nela, nós não temos apenas livros agrupados ao acaso, mas um conjunto de livros sistematicamente reunidos, organizadamente, com vistas a um fim**

Somente compõem o estabelecimento  
empresarial os bens que estão  
intimamente ligados à atividade  
empresarial

Alguns autores usam a expressão “aviamento” para se referir a esse valor acrescido.



**Aviamento**

≠



**Clientela**

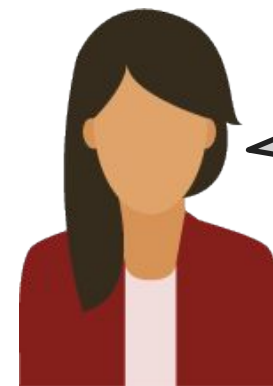
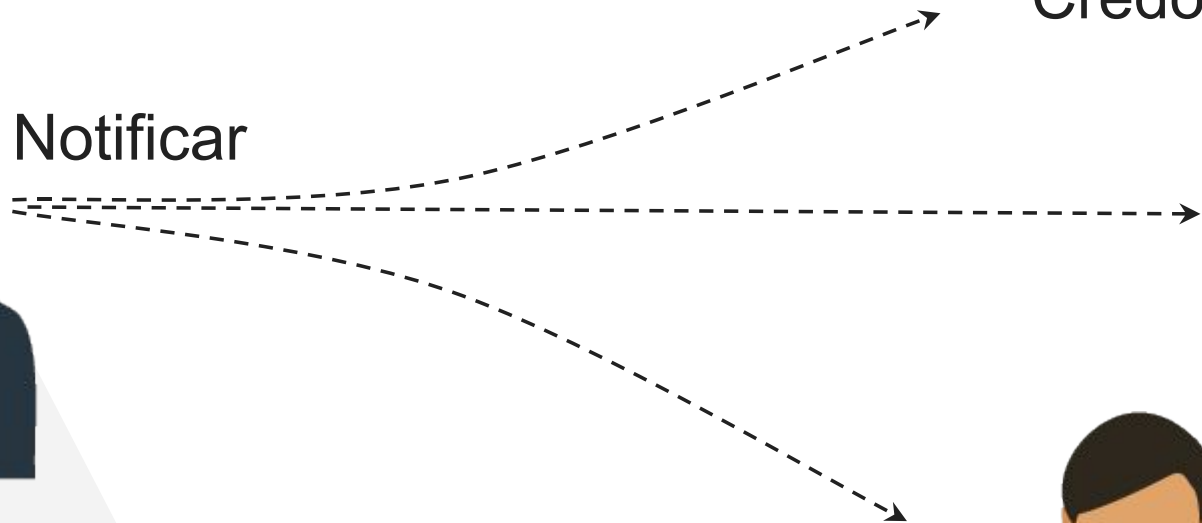


| Patrimônio                             | Estabelecimento |
|----------------------------------------|-----------------|
| Contratos                              | X               |
| Créditos                               | X               |
| Dívidas                                | X               |
| Bens usados para a atividade econômica | V               |

Empresário



Notificar



Credor

OK!



Credor

OK!



Credor

Permanece em  
silêncio **após 30  
dias da notificação.**  
(CC, art. 1.145)

OK

ATIVO > PASSIVO

Restarem no patrimônio  
do empresário, bens  
suficientes para arcar  
com suas obrigações

# **Procedimento**

**Celebrado por escrito, para arquivamento na Junta Comercial e publicado pela imprensa oficial (CC, art. 1.144).**

**Em não restando, no patrimônio da sociedade empresária, bens suficientes para solvência do passivo, deverá ser colhida a concordância, por escrito, de seus credores ou notificá-los. Após 30 dias da notificação, haverá anuência tácita.**

# Trespasse na RJE

**Art. 1.146 do CC. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.**

- ▶ **Facilmente se percebe que a aplicação dessa regra inviabilizaria o trespasse de estabelecimento de empresa em crise econômico-financeira, certo que o adquirente assumiria o passivo do recuperando.” (Gladston Mamede)**

# Art. 60

Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.

Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.

- Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o art. 142:

**Art. 142.** A alienação de bens dar-se-á por uma das seguintes modalidades:

I - leilão eletrônico, presencial ou híbrido;

IV - processo competitivo organizado promovido por agente especializado e de reputação ilibada, cujo procedimento deverá ser detalhado em relatório anexo ao plano de realização do ativo ou ao plano de recuperação judicial, conforme o caso;

V - qualquer outra modalidade, desde que aprovada nos termos desta Lei.

# Art. 141, §1º

O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante for:

- I. – sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido;
- II. – parente, em linha reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consanguíneo ou afim,  
do falido ou de sócio da sociedade falida; ou
- III. – identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão.

## **2.10 APROVAÇÃO DO PLANO**

## Art. 58

**Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma dos arts. 45 ou 56-A desta Lei.**

## **2.11 ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES**

## Art. 56

**Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a assembleia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação.**

**§ 1º A data designada para a realização da assembleia-geral não excederá 150 (cento e cinquenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial.**

# Assembleia Geral de Credores

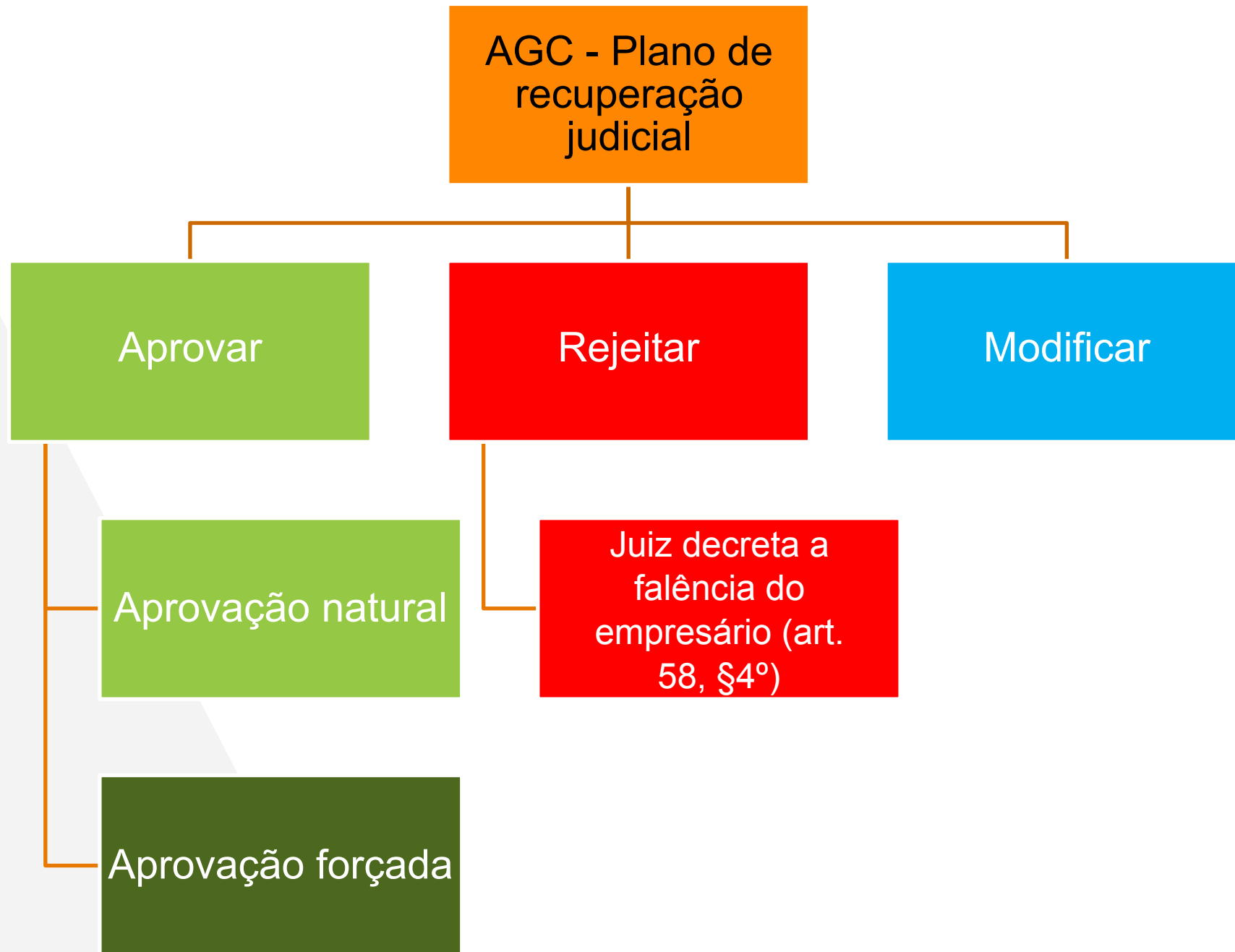
**Art. 41. A assembleia-geral será composta pelas seguintes classes de credores:**

**I - titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho;**

**II - titulares de créditos com garantia real;**

**III - titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados.**

**IV - titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte**

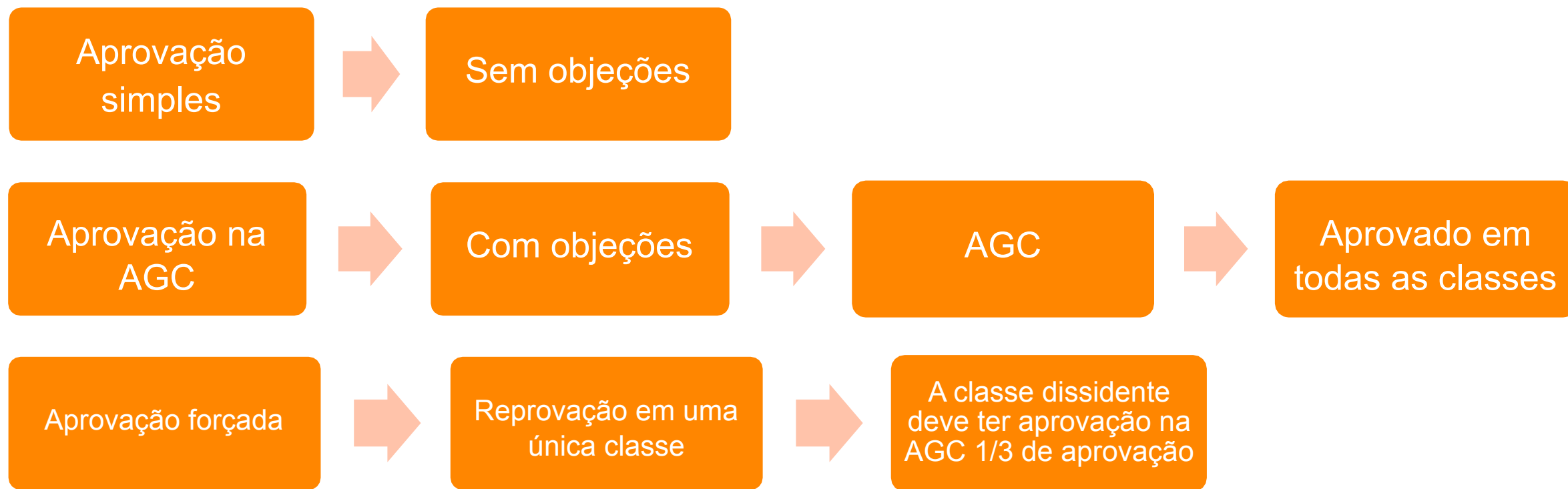


## Aprovação forçada, *cram down* ou “goela abaixo”

O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na assembleia geral de credores, desde que, na mesma **assembleia, tenha o plano obtido, de forma cumulativa:**

- a) o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembleia, independentemente de classes*
- b) a aprovação de duas das classes de credores pelo quórum qualificado já estudado ou, caso haja somente duas classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos uma delas; e;*
- c) na classe que houver rejeitado o plano, tiver obtido o voto favorável de mais de 1/3*

# Resumindo



Da decisão que concede a recuperação judicial cabe **agravo de instrumento**, que poderá ser interposto por qualquer credor ou pelo representante do Ministério Público



## **2.12 PROCEDIMENTO**

# Aprovação forçada

É um pouco confuso em razão de termos, na verdade, 2 (dois) procedimentos paralelos (**A** e **B**):

Procedimento A: busca-se formar o Quadro Geral de Credores (**QGC**)

Procedimento B: aprovação do Plano de Recuperação Judicial (**PRJ**)

- ▶ Ambos são essenciais e se interligam, principalmente, quando da votação do PRJ na Assembleia Geral de Credores (**AGC**), pois terão direito a voto na AGC justamente aqueles credores do **QGC** (entre outros).

Siglas importantes: **LRF** Lei de Recuperação e Falência; **PI** petição inicial; **AJ** administrador judicial; **AI** agravo de instrumento; **CND** certidão negativa de dívida tributária; **TEJ** título executivo judicial)



\* Juiz determinará a expedição de um edital com a relação nominal de credores (“primeira lista de credores”), em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito.

\*\* Recebido o plano de recuperação, o juiz ordenará a publicação de um edital, contendo aviso aos credores sobre tal recebimento e fixando prazo para a manifestação de eventuais objeções contra a proposta.



- A partir dessa relação nominal de credores (**“primeira lista de credores”**), os credores terão o prazo de 15 (quinze) para apresentar ao administrador judicial suas **habilitações ou suas divergências** (art. 7º, § 1º, da Lei nº 11.101/05).
- Apresentadas ou não habilitações e divergências, o administrador judicial tem o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para apresentar a **relação de credores (“segunda lista de credores”)** que servirá de base para o quadro-geral de credores (art. 7º, § 2º, da Lei nº 11.101/05)\*.
- Nesse período de 2 anos, o recuperando permanece sob **fiscalização judicial (supervisão judicial)**, mas, encerrado esse intervalo e cumpridas as obrigações vencidas no prazo de 2 (dois) anos, o juiz decretará por sentença o **encerramento da recuperação judicial** (art. 63 da Lei nº 11.101/05) \*\*

## **2.13 FORMAS DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO**

# Habilitação

- ▶ **Habilitação** é o instrumento do credor para incluir seu crédito na lista credores (relação nominal de credores) da recuperação judicial ou da falência, quando não tiver sido inserido pelo administrador judicial.
- ▶ Perdido o prazo para habilitação de crédito (45 d) (arts. 7º, § 1º, e 9º, da Lei nº 11.101/05), o credor não incluído na relação elaborada pelo administrador judicial poderá apresentar pedido de habilitação retardatária (art. 10 Lei nº 11.101/05)

## **2.14 CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA**

# Convolação em falência

**“Art. 73 Lei nº 11.101/05.** O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial:

- I. – por deliberação da assembleia geral de credores, na forma do art. 42 desta Lei;
- II. – pela não apresentação, pelo devedor, do plano de recuperação no prazo do art. 53 desta Lei;
- III. - quando não aplicado o disposto nos §§ 4º, 5º e 6º do art. 56 desta Lei, ou rejeitado o plano de recuperação judicial proposto pelos credores, nos termos do § 7º do art. 56 e do art. 58-A desta Lei;
- IV. – por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1º do art. 61 desta Lei.
- V. - por descumprimento dos parcelamentos referidos no art. 68 desta Lei ou da transação prevista no art. 10-C da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002; e
- VI. - quando identificado o esvaziamento patrimonial da devedora que implique liquidação substancial da empresa, em prejuízo de credores não sujeitos à recuperação judicial, inclusive as Fazendas Públicas. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)



**Cumpridas as obrigações vencidas no prazo da recuperação judicial, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial.**

**Obs:** Da sentença que denega o pedido de encerramento da recuperação judicial, cabe recurso de agravo, enquanto a **sentença que encerra a recuperação enfrenta o recurso de apelação.**

# Encerramento

**Art. 63.** Cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do art. 61 desta Lei, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará:

- I.- o pagamento do saldo de honorários ao administrador judicial, somente podendo efetuar a quitação dessas obrigações mediante prestação de contas, no prazo de 30 (trinta) dias, e aprovação do relatório previsto no inciso III do caput deste artigo;
- II. - a apuração do saldo das custas judiciais a serem recolhidas;
- III. - a apresentação de relatório circunstanciado do administrador judicial, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, versando sobre a execução do plano de recuperação pelo devedor;
- IV. - a dissolução do Comitê de Credores e a exoneração do administrador judicial;
- V. - a comunicação ao Registro Público de Empresas e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia para as providências cabíveis.

## EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

*Algodoeira Talismã Ltda.*, em 22 de agosto de 2018, requereu sua recuperação judicial, sendo o pedido distribuído à Terceira Vara Cível da Comarca de Palmas/TO. Em 11 de setembro do mesmo ano, foi determinado o processamento da recuperação para, ao final, em 6 de março de 2019, a recuperanda obter a concessão do benefício.

No curso do processo, em 12 de janeiro de 2019, *Algodoeira Talismã Ltda.* em recuperação judicial, contratou a prestação de serviços de manutenção e segurança de rede de computadores com *Serviços de TI Tocantinópolis S/A* pelo valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), pelo prazo de seis meses. Em 1º de fevereiro de 2019, durante o prazo de execução do contrato, foram emitidas três duplicatas de prestação de serviços, cada uma no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), vencíveis em 1º de março, 1º de maio e 1º de agosto de 2019. As duplicatas não estão aceitas.

Em 30 de setembro de 2019 os serviços já haviam sido concluídos, conforme atestado pelo administrador da recuperanda, mas nenhuma das duplicatas foi honrada, malgrado as tentativas de pagamento amigáveis e promessas de purgação da mora por parte do sócio Pedro Afonso. A sacadora levou os títulos a protesto para fins falimentares e, ainda assim, mesmo após a lavratura do registro de protesto dos títulos não houve o adimplemento.

Na condição de advogado(a) da sacadora, você deve propor a medida judicial apta a instaurar a execução coletiva e a liquidação dos bens da sacada. Considere que o processo de recuperação não foi encerrado.

**Elabore a peça processual adequada.**